發文字號	南議法規字第 1120005497 號
提案附件	法規查照 6-修正「臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法」第七條、第八條.pdf
審查結果附件	
大會決議附件	

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

法規查照6

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：翁宏仁
電話：2991111#7816
傳真：2952134
電子信箱：ren79571339@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年4月14日
發文字號：府民生字第1120490074號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(24502_0490074A00_ATTCH1.pdf、24502_0490074A00_ATTCH2.pdf、24502_0490074A00_ATTCH3.pdf、24502_0490074A00_ATTCH4.pdf)

裝

主旨：有關「臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法」第7條、第8條，業經本府以111年12月13日府法規字第1111587121A號令修正發布，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附旨揭辦法之修正總說明、條文對照表、修正條文及發布令各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處、臺南市政府民政局 電子公文交換章 2023/04/14 15:30:01

法規委員會　112/04/14

1120002349

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令

發文日期：中華民國111年12月13日
發文字號：府法規字第1111587121A號
附件：

裝

修正「臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法」第七條、第八條。

附修正「臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法」第七條、第八條

訂

市長黃偉哲

線

臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法第七條、第八條修正條文

第　七　條　　回饋金之運用依預算法、會計法及政府採購法等相關規定辦理。

區公所接獲主管機關之回饋金編列數額後，應通知受回饋里各里辦公處提報回饋金使用需求，由區公所審議通過後支用。使用需求變更時，亦同。

第　八　條　　公立殯葬設施所在地區區公所對於回饋金之使用，應依下列原則辦理：

一、公平、公開，並確實反映地方需求。

二、改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設與公共設施之維護管理及建立地方特色。

三、居民健康保健、文康、體育、藝文、宗教、敬老慈幼活動及外縣市觀摩活動。

四、受領回饋金額達新臺幣一百萬元以上之區公所，使用於資本門建設比例不得低於百分之三十。

臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法第七條、第八條修正總說明

「臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法」於一百零一年二月十五日發布施行，一百零二年七月八日修正。為因應「各級地方政府回饋金收支預算處理要點」業經行政院院授主預督字第一〇二〇一〇〇九三八A號函自一百零二年四月十八日停止適用，且為使公立殯葬設施所在地區區公所更為靈活應用回饋金以配合實務運作情形，爰擬具本辦法第七條、第八條修正，其修正要點如下：

一、配合中央法令停止適用，回饋金運用之法令依據回歸預算法、會計法及政府採購法等相關規定辦理，並修正各里辦公處提報回饋金使用需求之程序。（修正條文第七條）

二、將資本門建設不得低於百分之三十比例之限制對象，提高至受領回饋金金額達新臺幣一百萬以上者。（修正條文第八條）

臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法第七條、第八條修正對照表

修正條文	現行條文	說明
第　七　條　回饋金之運用依預算法、會計法及政府採購法等相關規定辦理。 區公所接獲主管機關之回饋金編列數額後，應通知受回饋里各里辦公處提報回饋金使用需求，由區公所審議通過後支用。使用需求變更時，亦同。	第　七　條　回饋金之申請、收受、運用及核銷，應依各級地方政府回饋金收支預算處理要點辦理。 各里應於每年五月研提回饋金使用需求，由里辦公處報請區公所審議，依回饋金使用計畫支用。使用計畫變更或辦理計畫外之臨時或特殊事項時，亦同。 各里經費支出由區公所依政府採購法相關規定辦理。	一、第一項「各級地方政府回饋金收支預算處理要點」業經行政院院授主預督字第一〇二〇一〇〇九三八Ａ號函自一百零二年四月十八日停止適用，爰刪除該規定名稱，並增列回饋金運用須遵循之相關規定。 二、各里辦公處提報回饋金使用需求之程序，修正為須待主管機關通知區公所回饋金編列數額後，再請各里辦公處提報。 三、回饋金運用依據法規已於第一項說明，爰刪除第三項。
第　八　條　公立殯葬設施所在地區區公所對於回饋金之使用，應依下列原則辦理： 一、公平、公開，並確實反映地方需求。 二、改善地方衛	第　八　條　公立殯葬設施所在地區區公所對於回饋金之使用，應依下列原則辦理： 一、公平、公開，並確實反映地方需求。 二、使用於改善	基於各區回饋金使用需求不同，為使公立殯葬設施所在地區區公所更為靈活應用回饋金，爰提高回饋金額至新臺幣一百萬元以上，始受資本門建設比例之限制。

生、治安、環境品質、社會福利、人文建設與公共設施之維護管理及建立地方特色。 三、居民健康保健、文康、體育、藝文、宗教、敬老慈幼活動及外縣市觀摩活動。 四、受領回饋金額達新臺幣一百萬元以上之區公所，使用於資本門建設比例不得低於百分之三十。	地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設及公共設施之維護管理，建立地方特色。 三、里民健康保健與文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼及外縣市觀摩活動。 四、受領回饋金額達新臺幣二十萬元以上之區公，使用於資本門建設比例不得低於百分之三十。	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	法規	案號	7
案別	法規查照案		
提案單位/人	臺南市政府教育局		
提案案由	修正「臺南市公立幼兒園專任園長遴聘及公立學校附設幼兒園專任主任任期辦法」第一條。		
來文日期	2023/04/18		
來文字號	府教特(一)字第 1120486275B 號		
審查日期			
一讀會審議日期	2023/06/07		
一讀會審議結果	交付民政教育委員會審查		
審查日期			
審查意見	同意備查。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議結果	同意備查。		
審議過程附註			
發文日期	2023/07/06		
發文字號	南議法規字第 1120005498 號		

提案附件	法規查照 7-修正「臺南市公立幼兒園專任園長遴聘及公立學校附設幼兒園專任主任任期辦法.pdf
審查結果附件	
大會決議附件	

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

法規查照7

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：嵇惠玉
電話：06-2991111分機7849
傳真：06-2983181
電子信箱：yu520@tn.edu.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年4月18日
發文字號：府教特(一)字第1120486275B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(24580_0486275BA0C_ATTCH3.pdf)

裝

主旨：「臺南市公立幼兒園專任園長遴聘及公立學校附設幼兒園專任主任任期辦法」第1條，業經本府112年4月12日府法規字第1120466212A號令修正發布，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附「臺南市公立幼兒園專任園長遴聘及公立學校附設幼兒園專任主任任期辦法」第1條修正總說明、對照表及修正條文各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件)、臺南市政府教育局（特幼教育科）(含附件)

電子公文交換章 2023/04/18 16:40:01

法規委員會　112/04/19

1120002467